

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

formularz według załącznika do uchwały nr 51 Prezydium Sejmu z dnia 26 sierpnia 2024 r. · art. 34 ust. 3a Regulaminu Sejmu

Część III. DEKLAROWANE SKUTKI REGULACJI (DSR)

projektu ustawy – wzór wypełniony · dokument roboczy

a) Tytuł projektu

Ustawa o zakazie propagowania ideologii imperialnej

b) Przedstawiciel wnioskodawcy

Do uzupełnienia przy wniesieniu na ręce Marszałka Sejmu (projekt programowy Realnej Lewicy, deklaracja v12, rozdział 14, punkt 4). Projekt nie został wniesiony.

I. Część wstępna

[1] Zwięzły opis zidentyfikowanego problemu i proponowanych rozwiązań

a) Problem. Art. 13 Konstytucji i art. 256 k.k. obejmują ideologie totalitarne XX wieku. Doktryna stref wpływów i prawa do cudzego terytorium z siłą zbrojną jako narzędziem jest karalna tylko wtedy, gdy przybiera postać nawoływania do wojny napastniczej albo jej pochwalania (art. 117 § 3 k.k.). Organizacje zbudowane wokół takiej doktryny nie naruszają żadnego wyraźnego zakazu.

b) Rozwiązania. Definicja w art. 115 § 27 k.k. oparta na dwóch łącznych warunkach. Przestępstwo publicznego propagowania (art. 256 § 1b k.k.) z kontratypem dla krytyki rządów, debaty o sojuszach, historii, nauki, sztuki i dziennikarstwa. Sądowy zakaz działalności organizacji, obowiązkowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego wobec partii, zakaz dotacji publicznych, przestępstwo finansowania. Towarzyszący projekt zmiany art. 13 Konstytucji.

c) Skutek braku zmiany. Propagowanie prawa silniejszego do cudzych państw pozostaje legalne, dopóki nie przybierze formy bezpośredniego wezwania do wojny; organizacje oparte na takim programie mogą legalnie działać i ubiegać się o środki publiczne.

[2] Czy były rozważane rozwiązania alternatywne?

☒ Tak ☐ Nie

Wariant	Treść	Dlaczego odrzucony
A. Status quo	art. 117 § 3 i art. 256 k.k. bez zmian	nie obejmuje doktryny stref wpływów bez wprost wyrażonego wezwania do wojny
B. Sama nowelizacja k.k.	tylko art. 256 § 1b	nie rozwiązuje problemu organizacji i ich finansowania
C. Tylko zmiana Konstytucji	art. 13 bez ustawy	wymaga 2/3 głosów; bez ustawy nie ma definicji karnej ani trybu wobec stowarzyszeń
D. Ustawa o „zagranicznych agentach”	rejestr podmiotów finansowanych z zagranicy	uderza w źródło finansowania, nie w treść; obejmuje organizacje, które z imperializmem nie mają nic wspólnego
E. Wybrany	definicja treściowa, k.k., zakaz organizacji, tryb sądowy, załącznik konstytucyjny	jedyny wariant obejmujący partie, organizacje, finansowanie i propagandę bez karania za poglądy o sojuszach

II. Wymogi określone w art. 34 ust. 2 pkt 3–5 Regulaminu Sejmu

[3] Jakie są przewidywane skutki prawne projektowanych rozwiązań?

Zmiany w pięciu ustawach: o fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach, o radiofonii i telewizji, Kodeks karny, o partiach politycznych. Nowe przestępstwa: art. 256 § 1b k.k., art. 9 i art. 10 projektu. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – automatycznie, bo ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych obejmuje art. 256 k.k. Konstytucja: ograniczenie wolności z art. 54 i art. 58 w granicach art. 31 ust. 3; zakaz zrzeseń sprzecznych z ustawą na podstawie art. 58 ust. 2; partie – wyłącznie Trybunał Konstytucyjny (art. 188 pkt 4). Vacatio legis 3 miesiące; organizacje mają 6 miesięcy na dostosowanie statutów.

[4] Jakie są przewidywane skutki społeczne projektowanych rozwiązań?

Adresaci: osoby publicznie głoszące ideologię imperialną, organizacje oparte na takim programie, podmioty je finansujące, nadawcy radiowi i telewizyjni. Skala: pojedyncze do kilkudziesięciu postępowań rocznie. Ochrona debaty: wyłączenia z art. 3 i art. 256 § 3a k.k. oraz reguła rozstrzygania wątpliwości na korzyść wolności wypowiedzi.

Źródła: deklaracja programowa v12, rozdz. 14 pkt 4; stan prawny według tekstów jednolitych na wrzesień 2026 r. Metodyka: szacunek skali na podstawie liczby spraw z art. 256 k.k.

[5] Jakie są przewidywane skutki gospodarcze projektowanych rozwiązań?

Brak wpływu na przedsiębiorców poza nadawcami radiowymi i telewizyjnymi, dla których projekt dodaje jedno kryterium treściowe w ramach istniejącego nadzoru. Brak wpływu na inflację, inwestycje i rynek pracy.

[6] Jakie są przewidywane skutki finansowe, w szczególności wpływ na sektor finansów publicznych?

Brak skutków dla sektora finansów publicznych. Postępowania karne i nieprocesowe prowadzą istniejące sądy i prokuratura w ramach bieżących budżetów. Przepadek z art. 9 ust. 4 i przejęcie majątku z art. 6 ust. 6 mogą przynieść niewielkie, nieprzewidywalne wpływy Skarbu Państwa – nie uwzględniono ich w rachunku.

[7] Wykaz źródeł finansowania

Nie dotyczy – projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

[8] Czy projekt ustawy podlega procedurze notyfikacyjnej?

☐ Tak ☒ Nie

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/1535, nie przewiduje pomocy publicznej i nie wymaga konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.

III. Wymogi określone w art. 34 ust. 2a i 2b Regulaminu Sejmu

[9] Czy projekt zawiera przepisy określające zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej?

☐ Tak ☒ Nie

[10] Czy wdrożenie spowoduje obciążenia administracyjne mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców?

☐ Tak ☒ Nie

[11] Czy projekt zawiera przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej?

☐ Tak ☒ Nie

Deklarowane skutki regulacji wnioskodawcy programowego, nie opinia Kancelarii Sejmu z art. 34 ust. 9a Regulaminu Sejmu. Przedstawiciel wnioskodawcy, lista posłów i numer druku – przy wniesieniu.